

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7090/2541

นาย สุวรรณ ลิปภานนท์
นาย ขจร ศักดิ์ ธีมศิริกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

ในชั้นข้อสองสถาน ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นพิพาทไว้ว่าจำเลยที่ 1 ปลุกสร้างอาคารรुकล้าที่ดินของโจทก์โดยสุจริต การที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ปลุกสร้างอาคารรुकล้าที่ดินของโจทก์โดยสุจริตจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เมื่อคดีรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ปลุกสร้างอาคารพาณิชย์รुकล้าที่ดินโจทก์จำเลยที่ 1 จึงต้องรื้อถอนอาคารส่วนที่รुकล้าออกไปจากที่ดินโจทก์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนอาคารที่รुकล้าออกไปจากที่ดินของโจทก์ โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสามหากไม่ดำเนินการให้โจทก์รื้อถอนได้เอง และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสามมิได้รुकล้าที่ดินโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2536 จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 20073 เนื้อที่ 1 งาน 79 ตารางวา จากนายปรีชา ฟุ้งสาย ซึ่งด้านที่ติดต่อกับที่ดินของโจทก์ มีหลักเขตเลขที่ อ.9467 และเลขที่ อ.8520 ปักอยู่แล้ว จำเลยที่ 1

ครอบครองที่ดินตามแนวเขตดังกล่าวมาโดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2536 จำเลยที่ 1 ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินดัง
กล่าวในนามเดิมออกเป็น 7 โฉนด เป็นเนื้อที่รวมกันเท่าเดิม โดยโจทก์มาระวังแนว
เขต และลงชื่อรับรองความถูกต้องของหลักเขตต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว ที่ดินที่แบ่ง
แยกแล้วแปลงติดต่อกับที่ดินโจทก์ คือที่ดินโฉนดเลขที่ 48047 เนื้อที่ 32 ตารางวา
จำเลยที่ 1 ตกกลงให้บุคคลภายนอกออกทุนสร้างอาคารบนที่ดินเพื่อขายอาคารพร้อม
ที่ดิน ในราคาประมาณห้องละ 1,500,000 บาทโดยจำเลยที่ 1 จะได้เงินเฉพาะราคา
ที่ดินตารางวาละ 30,000 บาทนับแต่ที่จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินมาจนกระทั่งแบ่งแยก
จำเลยได้ครอบครองที่ดินโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของหาก
มีที่ดินส่วนของโจทก์อยู่ในที่ดินที่จำเลยที่ 1 ครอบครองจำเลยที่ 1 ก็ได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของโจทก์ส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว ขอ
ให้มีคำสั่งว่าที่ดินโจทก์เนื้อที่ 3 ตารางวาเศษ เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน
ให้จดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 20072 ตำบลทุ่งครุอำเภอ
ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณที่ดินหลักเขตที่ อ.9467 และ 4711
เนื้อที่ประมาณ 3 ตารางวา ที่มีอาคารปลูกอยู่เป็นชื่อของจำเลยที่ 1 แทนโจทก์ และ
ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ขาดประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 48047 ตำบล
ทุ่งครุ อำเภอราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานครจำนวน 960,000 บาท แก่จำเลยที่ 1
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 28 เมษายน 2536 จนกว่าจะชำระ
เสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 แต่ไม่ตัดสินคดีที่จะ
ไปว่ากล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 ได้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์รुकล้ำที่ดินโจทก์เนื้อที่ประมาณ 3 ตารางวา บริเวณหมายเลข 1, 2, 3, 4 เส้นสี่เหลี่ยมตามแผนที่พิพาทแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์โดยสุจริตเห็นว่า ในชั้นซึ่งสองสถานศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นพิพาทไว้ว่าจำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์โดยสุจริตการที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์โดยสุจริตจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นดังนั้น เมื่อคดีรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์รुकล้ำที่ดินโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องรื้อถอนอาคารส่วนที่รुकล้ำออกไปจากที่ดินโจทก์ตามฟ้อง สำหรับเกี่ยวกับ จำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิต่อโจทก์อย่างไรบ้าง จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง

อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ถ้าจำเลยทั้งสามไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารพาณิชย์ที่รुकล้ำที่ดินของโจทก์ก็ให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายได้เอง โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น เห็นว่า โจทก์ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ โจทก์จะดำเนินการเองมิได้

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารในส่วนที่รุกล้ำที่ดินโจทก์ตาม
แผนที่พิพาท นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>